

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4134/2532

นางวนิดา เตชะรัตนไชย

นายองอาจ ลัทธिवงศกร

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เฟิสท์ทรัสต์

จำกััด

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 2

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 146

เงินค่าจ้างประจำเดือนค้างจ่ายเป็นหนี้ประเภทหนึ่งที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องจ่ายให้ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกจ้าง แต่เมื่อจำเลยนายจ้างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้วไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดย จ.พ.ท. ต่อไป และหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยชั่วคราว จึงเป็นหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ไม่ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 94

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมผู้ร้องเป็นลูกจ้างของจำเลยได้รับสินจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยชั่วคราวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๙ ผู้ร้องได้ขอรับเงินเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๒๙ จำเลยปฏิเสธ ผู้ร้องจึงฟ้องจำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีแรงงานว่า การพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ห้ามผลทำให้ความสัมพันธ์

ระหว่างจำเลยผู้เป็นนายจ้างกับผู้ร้องต้องสิ้นสุดหรือระงับไปด้วยไม่ ผู้ร้องยังเป็นลูกจ้างของจำเลย ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอรับเงินเดือนที่ค้างจ่าย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านขอให้ศาลยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๒๙ แก่ผู้ร้องค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๒๙ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานหรือไม่ เห็นว่าตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคดีแรงงานว่าผู้ร้องมีสิทธิฟ้องเรียกร้องเอาค่าจ้างค้างจ่ายจากจำเลยได้ทันทีนั้น เป็นการวินิจฉัยถึงสิทธิของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง แต่การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง ซึ่งเป็นหนี้ประเภทหนึ่งที่จำเลยในฐานะเป็นนายจ้างผู้ร้องจะต้องจ่ายให้ผู้ร้องนั้น ก็จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยชั่วคราวแล้วทางราชการได้อนุญาตให้จำเลยประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ต่อไปได้ จำเลยโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจดำเนินการประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินต่าง ๆ ของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๘ เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ค่าจ้างประจำ

หมายเหตุ